



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15ª Câmara de Direito Criminal

Registro: 2018.0000711767

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração nº 0000008-03.2017.8.26.0318/50000, da Comarca de Leme, em que é apelante FRANCISCO DE ASSIS HILDEBRAND JUNIOR, é embargado COLENDIA 15ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.

ACORDAM, em 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores POÇAS LEITÃO (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.

São Paulo, 13 de setembro de 2018

CLÁUDIO MARQUES

RELATOR

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15ª Câmara de Direito Criminal

VOTO Nº 14415

Embargos de Declaração nº: 00000008-03.2017.8.26.0318/50000

Embargante: Francisco de Assis Hildebrand Junior

Embargado: 15ª Câmara de Direito Criminal

Comarca: Leme

Embargos de declaração – Apelação - Alegação de omissão – Não ocorrência - Razões do inconformismo que denotam intenção de rediscutir a matéria – Inadmissibilidade – Inteligência do artigo 619 do Código de Processo Penal - Embargos rejeitados.

Trata-se de embargos declaratórios opostos por Francisco de Assis Hildebrand Junior contra o V. Acórdão no qual, por votação unânime, negou-se provimento ao recurso, assim ementado:

“Apelação – Lesão corporal de natureza leve perpetrada no âmbito familiar – Pretensão à absolvição – Embriaguez voluntária – Punibilidade – Artigo 28, inciso II, do Código Penal - Teoria da Actio libera in causa – Alegação de legítima defesa – Não cabimento - Recurso não provido.”

Sustentou o embargante que haveria omissão na decisão recorrida, pois não teria sido considerado o termo de declaração, no qual a vítima traria a verdade dos fatos ao informar que o réu seria alcoólatra e faria uso de medicamentos controlados.

Alegou que não teria havido dolo do embargante, de modo que seria de rigor a sua absolvição.

É o relatório.

Em que pesem os argumentos expostos pelo embargante, não foi apontado por este qualquer dos vícios indicados no artigo 619 do Código de Processo Penal, limitando-se tão somente a questionar a matéria.

Os embargos de declaração devem obedecer aos preceitos do artigo



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15ª Câmara de Direito Criminal

acima mencionado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não ocorreu no caso em comento.

Frise-se que a pretensão a uma nova manifestação é de rediscutir a matéria posta nos autos, o que deve ser afastada, considerando-se que eventual equívoco ou desacerto da decisão embargada não constitui pressuposto de recorribilidade, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal.

Ressalve-se que, no presente caso, conforme restou expressamente consignado no V. Acórdão embargado, o apelante colocou-se em estado de embriaguez, de modo que não há que se falar em isenção de responsabilidade, porquanto o acusado tinha total consciência da ilicitude de seus atos, estando ausentes as causas de excludente de ilicitude ou culpabilidade.

Conforme ressaltado, de acordo com a teoria da *actio libera in causa*, adotada em nosso ordenamento, o prévio consumo de bebida alcóolica não exclui a responsabilidade penal pelo crime praticado, de modo que apenas a embriaguez decorrente de caso fortuito ou força maior poderia caracterizar a inimputabilidade do acusado, o que não ocorreu no caso em comento.

Ademais, como bem destacado pela decisão recorrida, em todos os momentos em que o apelante foi ouvido, demonstrou discurso coerente, incapaz de colocar em dúvida sua higidez mental, não havendo nenhuma prova nos autos a indicar alcoolismo em nível patológico.

Portanto, o mero inconformismo quanto ao resultado do julgamento não constitui supedâneo para o oferecimento de embargos declaratórios.

Logo, os embargos devem ser rejeitados, pois o Acórdão recorrido não apresenta qualquer dos vícios a que se refere o artigo 619 do Código de Processo Penal, visando o embargante, na verdade, a rediscussão da matéria já apreciada pela Turma julgadora.

Diante de tais considerações, **rejeitam-se** os presentes embargos de declaração.

Cláudio Marques - relator